עין משפט נר מצוה

לז א מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה יא סמג עשין נ טוש"ע אה"ע סי' קלט סעי' יב:
לח ב ג מיי' שם הלכה ו ז טוש"ע שם סעיף ט:
לט ד ה ו מיי' שם פ"ג הלכה ה סמג שם טוש"ע אה"ע סימן קמח סעיף א:
ז [מיי' שם פ"א הכ"ז]:
ח [מיי' שם הל' כה טוש"ע שם סי' קכח ס"א]:

והא דאמר רב יהודה אמר שמואל לא יעמוד אדם בגג זה ויקלוט מי גשמים מגגו של חבירו שכשם שדיורין חלוקין מלמטה כך דיורין חלוקין מלמעלה הני מילי לענין שבת [א]אבל לענין גט משום קפידא הוא וכולי האי לא קפדי אינשי: א)אמר אביי [ב]שתי חצרות זו לפנים מזו פנימית שלה וחיצונה שלו ומחיצות החיצונות עודפות על הפנימיות וזרקו לה כיון שהגיע לאויר מחיצות החיצונה הרי זו מגורשת מאי טעמא פנימית גופה במחיצות החיצונה קא מינטרה מה שאין כן בקופות שתי קופות זו בתוך זו פנימית שלה וחיצונה שלו וזרקו לה אפילו הגיע לאויר פנימית אינה מגורשת מאי טעמא דהא לא נח [ג]וכי נח מאי הוי ב)כליו של לוקח ברשות מוכר הוא הכא במאי עסקינן בקופה שאין לה שוליים: **מתני'** [ג]ב"ש אומרים פוטר אדם אשתו בגט ישן ובית הלל [ד]אוסרין ואיזהו גט ישן כל שנתייחד עמה מאחר שכתבו לה: **גמ'** במאי קמיפלגי ב"ש סברי לא אמרינן גזרה שמא יאמרו גיטה קודם לבנה וב"ה סברי אמרי' [ה]גזרה ד)שמא יאמרו גיטה קודם לבנה א"ר אבא אמר שמואל אם נישאת לא תצא וא"ד א"ר אבא אמר שמואל [ו]אם נתגרשה תינשא לכתחלה: **מתני'** ה)כתב לשום מלכות [ז]שאינה הוגנת לשום מלכות מדי לשום מלכות יון לבנין הבית לחורבן הבית ו)היה במזרח וכתב במערב [ח]במערב וכתב במזרח תצא מזה ומזה וצריכה גט מזה ומזה ואין לה לא כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות לא על זה ולא על זה אם נטלה מזה ומזה תחזיר והולד ממזר מזה ומזה ולא זה וזה מטמאין לה ולא זה וזה זכאין לא במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה היתה בת ישראל נפסלת מן הכהונה

בת

רש"י

והא דאמר רב יהודה לא יעמוד אדם על גגו ויקלוט מי גשמים. הלכך על גגו של חבירו דהוי מוציא מרשות לרשות אם לא עירבו שאע"פ שאינם דריס על הגגות שייך נמי בהו איסור חילוק רשות: **הני מילי.** דחלוקת רשויות גגין כרשויות בתים לענין שבת: **אבל בגיטין.** היו לו שני גגין סמוכין זה לזה והשאילה מקום בזה לקבל את גיטה וקיבלתו בזה לא אמרינן הכא רשויות חלוקות. דהא דאמרן לעיל תרי מקומות לא מושלי אינשי משום קפידא הוא יש משאיל חצרו ומקפיד על ביתו אבל כולי האי גגין סמוכין ואין תשמיש רגיל בהן לא קפדי אינשי: **במחיצות החיצונה קא מינטרה.** רגילה להשתמר הלכך משועבדות הן לה וקנו לה: **דהא לא נח.** ואין מחיצות כלי עשוין לאוירן לשמור דאין כלי עשוי אלא להניח בתוכו: ה"ג **וכי נח מאי הוי כו': שאין לה שוליים.** פונ"ץ דפנימית מונחת ע"ג קרקע: **גיטה קודם לבנה.** שמא ישהה את הגט שנתים ושלש בין כתיבה לנתינה ויהיו לה בנים ממנו בתוך הזמן ואחר כך יגרשנה בו ולימים כשישתכח הדבר יראו זמן הגט קודם ללידת הבן ויהו סבורין שניתן לה משעת כתיבה ויאמרו מן הפנויה נולד משגרשה והוי פגם: **אם נתגרשה.** בגט ישן והלך בעלה למדה"י תינשא לכתחלה: **מתני' כתב לשם מלכות שאינה הוגנת.** מי שהיה בבבל וכתב בשנת כך וכך למלכות ז) אחרת ובגמרא מפרש אמאי קרי לה שאינה הוגנת או שכתבה לשם מדי כו' לפי שצריך לכתוב לשם מלכות שנכתב בה כדמפרש בגמ': **או שכתב לבנין הבית או לחורבנו פסול.** מפני שלא כתב לשם המלכות: **תצא מזה ומזה.** אם ניסת בגט זה תצא מן הראשון ומן השני וצריכה גט שני מן הראשון וגט מן השני ואע"פ שקדושי שני לא הוו קדושין וביבמות (פח:) מפ' טעמא גזרה שמא יאמרו גירש ראשון גט גמור ונשא שני ונמצאת אשת איש יוצאה בלא גט: **ולא פירות.** דין פירות שתקנו לה לאשה פירקונה משביה תחת פירות ועל אלו אין לה כלום: **ולא בלאות.** הקיימים מבגדים שהכניסה לו וקנסא הוא דקנסוה כדמפ' ביבמות (צא:) דאיבעי לה אקרויה לגיטא: **והולד ממזר מזה ומזה.** אם החזירה הראשון וילדה לו בן הוי ממזר מדרבנן וביבמות (פט:) אמרינן דאסור בממזרת הואיל וכשר מן התורה: **מטמאין לה.** אם כהנים הם: **נפסלת מן הכהונה.** דזונה היא דסתם זונה היינו אשת איש שמזנה תחת בעלה לאחרים דהיינו נפקת ברא:

בת

תוספות

והא דאמר רב יהודה אמר שמואל לא יעמוד אדם בגג זה כו'. וא"ת והא שמואל פסיק כר"ש דאמר גגין רשות אחד הן בפ' כל גגות (עירובין דף נא.) וי"ל דהכא להוליך מגג לבית קאמר[א] וא"ת א"כ אמאי נקט מגגו של חבירו אפי' מגג של עצמו לא יקלוט להוליך לביתו[ב] לפי שגגו נפרץ לגג של חבירו שהוא אסור לו וי"ל דשמואל סבר התם דאפי' במחיצות שאינן ניכרות אמרינן גוד אסיק מחיצות הבית למעלה ומותר לטלטל מגג[ג] לבית[ד] ומיהו אנן כרב קי"ל דמצריך מחיצות ניכרות ומיהו לישנא דכשם שדיורין חלוקין למטה כו' משמע דמגג לגג קאמר ושמא שמואל נמי נקט מילתיה ככולי עלמא לרבנן מגג לגג לר"ש מגג לבית וא"ת מאי קמ"ל שמואל מתני' היא בריש פ' כל גגות (שם דף פט.)[ה] וי"ל קמ"ל אפילו קליטת גשמים שלא נחו בגגו של חבירו ואפ"ה דיורין חלוקין למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה ח) והכי הוה מצי לאיתויי מתני' אלא דניחא ליה לאיתויי מילתא דשמואל[ו] ט): **פנימית** גופה במחיצות החיצונות מינטרה. מה שפירש בקונט' שמחיצות החיצונות משועבדות לפנימיות לאו דוקא משועבדות[ז] דא"כ אדמפליג בין חצרות לקופות ליפלוג בחצרות גופייהו בין משועבדות לשאינם משועבדות אלא טעמא כיון שהמחיצות החיצונות קבועות ועתידות לישאר שם חשיבא פנימית מינטרא בהו ומיירי כשמחיצות החיצונות מפסיקות בין חיצונה לפנימית דאי אין מפסיקות כשהגיע הגט לאויר פנימית י) ולא נכנס תוך מחיצות אמאי מגורשת הא אינו משתמר מפני בני חיצונה וא"כ לא חשיב חצר המשתמרת כדפריך גבי עובדא דר"ג וזקנים בב"מ (דף יא:) וכי בצד שדהו היו עומדין אע"פ שהתבואה היתה בביתו של ר"ג שהיה משתמר כדמוכח בירושלמי יא) שכבר היה בבית מ"מ לא הויא משתמרת לגבי זקנים מפני בני ביתו של ר"ג ועוד י"ל דמיירי שפיר באין מחיצות החיצונות מפסיקות[ח] ומיירי שהאשה עומדת בצד חצרה הלכך הוי חצר המשתמרת ע"י מחיצות החיצונות דלא לישדיא זיקא לרה"ר אבל גבי זקנים לא היו מועילין מחיצות בית של ר"ג כיון שהזקנים לא היו עומדין בצד הבית והא דאמרינן בשלהי השואל (שם דף קב.) דהזבל של בעל הבית פי' של משכיר בתורי דאתו ליה מעלמא דקנתה לו חצרו אע"פ שאינה משתמרת מן יב) השוכר י"ל דמיירי שיש גם למשכיר בית באותו חצר דהוי עומד בצד חצרו אי נמי שוכר הוי כמו שומר ושלוחו של משכיר יג): **דהא** לא נח. פי' בקונטרס ואין מחיצות של כלי עשויות אלא להניח בתוכן משמע מפירושו דאויר כלי אינו קונה ואין נראה דבפרק בתרא דע"ז (דף עא:) אמר גבי יין נסך מכי מטא לאוירא דמנא קנייה יין נסך לא הוי עד דמטא לארעיה דמנא משמע דאויר כלי קונה אלא נראה דהכי פירושו דהא לא נח באויר כלי אבל גבי חצרות אע"ג דלא נח תוך מחיצות הפנימיות כיון שהוא תוך מחיצות החיצונה מגורשת כיון דמחיצות החיצונות הם קבועות כדפירשנו לעיל יד) וגרסי' גבי חצרות כיון שהגיע לאויר מחיצות הפנימית פירוש כנגד הפנימית למעלה ממחיצותיה ותוך מחיצות חיצונה וגבי קופות גרסי' אפילו הגיע לאויר פנימית פירוש ולמעלה ממחיצותיה דאי הוה בתוך חלל קופה הפנימית הויא מגורשת כדפרישית ואית ספרים דגרסי גבי חצרות כיון שהגיע לאויר מחיצה חיצונה ולפי גירסא זו כיון דגבי קופות נקט פנימית הוי משמע אפילו מונח בחלל פנימית אינה מגורשת עד שינוח בשוליו כדפי' בקונט' ולא יתכן דאויר כלי קונה כדפרישית: **ב"ש** סברי לא אמרינן גזרה שמא יאמרו גיטה קודם לבנה. בירושל' טו) מפרש דאזלי לטעמייהו דב"ש אית להו בפ' המגרש (לקמן דף צ.) לא יגרש אדם את אשתו אא"כ מצא בה דבר ערוה הלכך מזוהמת היא בעיניו ואינו בא עליה וב"ה אית להו אפילו הקדיחתו תבשילו יכול לגרשה ואינה מזוהמת בעיניו ויאמרו כי בא עליה וכי האי גוונא פליגי לקמן (דף פא.) במגרש ולנה עמו בפונדקי למאן דמוקי לה בלא ראוה שנבעלה: **כתב** לשם מלכות שאינה הוגנת. אומר רבינו אלחנן דלהכי קרי לה שאינה הוגנת[ט] לאשמועינן דאע"פ שאין לה לא כתב ולא לשון אף על פי כן מתקנאין בה[י]: **ולא** בלאות. פירש בקונטרס בלאותיה קיימים ואין נראה דבהדיא אמרינן בסוף פרק אלמנה ניזונית (כתובות דף קא.)[יא] זינתה[יב] לא הפסידה בלאותיה קיימין אלא בשאין קיימין איירי הכא[יג]: **וצריכה** גט מזה ומזה. פי' בקונטרס אע"פ שקדושי השני לא היו קדושין כדמפרש ביבמות (דף פח:) גזרה שמא יאמרו גירש ראשון גט גמור ונשא שני ונמצאת אשת איש יוצאה בלא גט ואינו נראה לה"ר יוסף דהתם[יד] ודאי היא אשת ראשון אינה מקודשת לשני אבל הכא מה"ת צריכה גט משני שהרי גט גמור[טו] היה אותו שגירש בו ראשון ואינו פסול אלא מדרבנן[טז]:

שינה

מסורת הש"ס

א) (עירובין נג.), ב) [לעיל עח.], ג) עדיות פ"ד מ"ז [לקמן פו.], ד) [לעיל כו:], ה) [לקמן פו.] יבמות לא:, ו) [עי' תוספות יבמות לא: ד"ה היה במזרח וכו' ועוד בתוספות דלקמן פ. ד"ה כין], ז) בדפו"ר הרשעה, ח) בדפו"ר והכא, וברש"ש כתוב שצ"ל והכי נמי הוה, ט) [ועיין היטב תוס' עירובין נא. ד"ה ושמואל], י) כגרסתם לקמן בד"ה והא לא נח. ר"ש מדסויא, יא) [מעשרות פ"ג סוף ה"א], יב) [צ"ל המשכיר], יג) [ועיין תוספות ב"מ יא: ד"ה וכי בצלד], יד) [ד"ה פנימות], טו) [דפירקין ה"ט],

גליון הש"ס

גמ' אם נתגרשה תינשא לכתחלה. עיין יבמות דף יד ע"ב תוספות ד"ה בגט ישן:

לעזי רש"י

פונ"ץ. קרקעית.

מוסף תוספות

א. דכמו שאסור לטלטל כלים ששבתו בבית לחצר ולגג שלא עירבו אפילו לר"ש, כן אסור מגג וחצר לבית. תוס' עירובין נא. ב. היכא דליכא מחיצות נכרות בין גגו לגגו של חברו. רשב"א. ג. של עצמו. תוס' עירובין שם. ד. ואין גג של חבירו אוסר עליו. תוס' עירובין שם. ה. דלרבנן דיורין חלוקין הן אפילו לכלים ששבתו בתוכן, ולרבי שמעון לכלים ששבתו בתוך הבית והוא הדין לכלים ששבתו בתוכן שאסור להוליכן מגג לבית. רשב"א. ו. לומר דאע"ג דחלוקין כל כך מלמעלה, הני מילי לענין שבת אבל הכא משום קפידא הוא וכולא האי לא פקדי אינשי ולא חשבינן להו כדיורין חלוקין. רשב"א. ז. אלא כאילו הן משועבדות. רשב"א. ח. וזרקו לה כנגד הפנימית, שאם נפל גט לתוך הפנימית היה נופל. רשב"א. ט. מה שאינו מזכירו כן בשאר מקומות. רשב"א, ועי' רש"ל ורש"א. י. דסלקא דעתך אמינא כיון שאינה הוגנת לא יקפידו בה אם היה במלכות זה וכתב לשם מלכות שאינה הוגנת, קמ"ל. רשב"א. יא. דאפילו. ר"ן על הרי"ף. יב. ברצון. ר"ן שם. יג. [ד]היינו מה שבלה או שאבד מנכסיה אפילו מנכסי צאן ברזל שאע"פ שקבל עליו הבעל אחריות, כיון שבלה אינו משלם. הר"ן שם. [וכעי"ז ברבינו קרשקש, אבל בשיט"ק ורשב"א יישבו פירוש רש"י ע"ש, ועיין מאירי]. יד. ביבמות אמרינן הכי משום דהתם. ר"ן על הרי"ף. טו. מדאורייתא. ר"ן שם. טז. דהא מפרשינן בגמ' טעמא משום שלום מלכות וכיון שכן ודאי קדושי שני קידושין גמורין הן, אלא הכי פירושא תצא מן הראשון מן הדין שקידושי שני קידושין גמורין הן שהרי נתגרשה מן הראשון מדאורייתא ומן השני נמי תצא שכיון שגט ראשון פסול מדבריהם הרי הוא כאילו זינתה עם השני הלכך אפי' נתגרשה מן הראשון [בגט שני] אסורה עליו [על השני] דכשם שאסורה לבעל כך אסור לבועל וצריכה גט מן השני. ר"ן שם.

מוסף רש"י

כתב לשום מלכות שאינה הוגנת. סופר שהיה צריך למנות למלכי ישראל, או לשם מלכות אחרת, כגון לשם מלכי רומי ותנא קרי לה שאינה הוגנת משום שאין להם לא כתב ולא לשון כדכתיב (עובדיה א) בזוי אתה מאד (יבמות צא:). **תצא מזה ומזה.** אם ניסת באותו גט (שם). **ולא למזונות.** ואפילו מה שלותה ואכלה תחתיו. (יבמות פז:). **ולא בלאות.** ואפי' שחיקת בגדים שהיו לה לא תוציא. (שם). **ויהו ממזר מזה ומזה.** אם ילדה משני ממזר גמור ואם שוב החזירה ראשון וילדה לו הוי ממזר מדרבנן. (שם).

מכאן שייך לעמוד הבא

כל עריות שאמרו צרותיהן מותרות. לשוק בלא חליצה ויבום, כגון ט"ו נשים, **הלכו הצרות האלו ונישאו.** לשוק **ונמצאת הערוה אילונית,** ונודע שהוזקקה צרתה ליבום למפרע, דערוה אילונית אינה פוטרת צרתה, דאילונית מקח טעות הוא ולאו אשתו היא ואין זו צרת ערוה וזקוקה ליבם כדתנן (יבמות ב:) וכולן שמתו או שמיאנו או שנמצאו אילונית צרותיהן מותרות, תצא הצרה מזה ומזה (יבמות צא:). **הכונס את יבמתו והלכה צרתה ונישאת לאחר.** שנפטרה ביבום חברתה, **ונמצאה זו שהיתה אילונית.** ואין ביאתה פוטרת צרתה כדאמר (שם יב.) פרט לאילונית שאינה יולדת, **תצא.** צרתה מזה שניסת לו ומיבמה, ור' עקיבא היא דעביד חייבי לאוין כגון יבמה לשוק כחייבי כריתות כאשת איש ממש (שם צא:). **כתב סופר גט לאיש ושובר לאשה.** שהבעל נותן שכר הגט והאשה כותבת שובר לגבות כתובתה מן בעלה ולתת לו השובר, שאם לא היתה נותנת לו שובר לא יפרע לה כתובה (שם). **ונתנו זה לזה.** כסבורה זו לקבל גט מיד בעלה וקבלה שובר והיא נתנה לו גט (שם). **כי יתביתו בשילי.** שילי והיני מקומות הן (שם קטז.).

פסקי רי"ד

מתני' בש"א פוטר אדם את אשתו בגט ישן ובה"ה אוסרים איזהו גט ישן כל שנתיחד עמה מאחר שכתבו לה. במאי קמיפלגי ב"ש סברי לא אמרינן גזירה שמא יאמרו גיטה קודם לבנה וב"ה סוברים אמרינן גזירה שמא יאמרו גיטה קודם לבנה. פי' שנתיחד עמה לאחר שכתבו לה גזרינן שמא תתעבר ואם יגרשנה בגט זה שזמנו קודם לעיבורה יאמרו העולם בראותן זמן גיטה קודם כי מאז נתגרשה וכשבא עליה גרושתו היתה ובעילתו היתה בעילת זנות ומזנות נולד הבן הזה: אמר ר' אבא אמר שמואל ואם נשאת לא תצא איכא דאמרי אמר ר' אבא אמר שמואל אם נתגרשה בו תינשא לכתחלה פי' דגט כשר הוא שאפילו נתיחד עמה עכשיו כשמוסר לה הגט עוקר כל קדושין הראשונים ואינה צריכה גט אחר ומפני חששא זו אין מצריכין אותה גט אחר (דאפילו איתמר כדבריהם הולד כשר): **מתני'** כתב לשם מלכות שאינה הוגנת לשם מלכות מדי לשם מלכות יון לבנין הבית לחרבן הבית היה במזרח וכתב במערב במערב וכתב במזרח תצא מזה ומזה וצריכה גט מזה ומזה ואין לה כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות על זה ועל זה ואם נטלה מזה ומזה תחזיר והולד ממזר מזה ומזה לא זה וזה מטמאין לה ולא זה וזה זכאין במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה היתה בת ישראל פסלה מן הכהונה בת לוי מן המעשר בת כהן מן התרומה אין יורשיו של זה ויורשיו של זה יורשין כתובתה מתו אחיו של זה ואחיו של זה חולצין ולא מיבמין שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה א) אם היה בדרך וכתב הגט בשנת כך וכך למלכות פרס ולא שם המלך המולך: ואמאי קרי לה מלכות שאינה הוגנת שאין לה לא כתב ולא לשון אלא מאומה אחרת לקחו והיינו דכתיב (עובדיה א) בזוי אתה מאד

א) נראה דצ"ל כתב לשם מלכות כו' פי' אם היה בדרך.